OdontoCloud

DOC-06

Política de Tratamiento de Datos Personales y Acuerdo de Encargo (DPA)

Marco de Protección de Datos Sensibles en Salud (Ley 1581/2012) y Régimen Contractual de Encargo y Custodia

Software Odontológico SaaS | Resolución 1995/1999 & 839/2017 | Marco Res. 3100/2019 (Vigente)

Edición Institucional 2026

⚠️ ESTADO: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REVISIÓN (Borrador Oficial previo a firmas legales y validación COPNIA)

Proveedor Tecnológico: OdontoCloud Colombia
Titular / Razón Social: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Persona Natural con Registro Mercantil)
Identificación / NIT: C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT)
Registro Mercantil: Cámara de Comercio de Sincelejo — Matrícula 148131 (Activa 2026 - Sujeta a cotejo con certificado mercantil)
Domicilio Legal: Sincelejo, Sucre, Colombia

Código Documental: DOC-06
Versión: 2026.1 (Release 8.2)
Fecha de Emisión: Octubre de 2026
Actividad Económica: CIIU 6312 — Portales Web y Servicios de Procesamiento de Datos
Canal Oficial: https://odontocloudcolombia.com
Contacto: bienvenido@odontocloudcolombia.com

1. PARTE I: POLÍTICA GENERAL DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En estricto cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, OdontoCloud Colombia adopta la presente Política de Tratamiento de Datos Personales.

1.1 Tratamiento de Datos Sensibles de Salud (Artículos 5 y 6 Ley 1581/2012)

La información contenida en las historias clínicas, odontogramas, radiografías, diagnósticos y tratamientos corresponde a la categoría jurídica de Datos Sensibles, cuyo tratamiento goza de una especial protección constitucional:

- Finalidad Exclusiva: Los datos se tratan exclusivamente para la gestión asistencial y odontológica del paciente, facturación de servicios, soporte legal y cumplimiento de reportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a través de RIPS e IHCE.
- Prohibición de Explotación Comercial: Se prohíbe de manera absoluta e irrevocable la comercialización, cesión, perfilamiento publicitario o monetización de los datos de salud de los pacientes.

1.2 Derechos de los Titulares (Derechos ARCO) y Límites Sanitarios

Los pacientes, como titulares de la información, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. No obstante, por expresa disposición sanitaria (Resolución 1995 de 1999, Resolución 839 de 2017 y Ley 2015 de 2020), el derecho de supresión o eliminación de datos no procede sobre la historia clínica mientras permanezca vigente el deber legal de custodia y retención obligatoria de quince (15) años a cargo del prestador de salud.

2. PARTE II: ACUERDO CONTRACTUAL DE ENCARGO DEL TRATAMIENTO (DPA)

El presente acuerdo regula las relaciones de tratamiento de datos entre la Institución Prestadora de Servicios de Salud (o Consultorio Odontológico) y OdontoCloud Colombia, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 25 del Decreto 1377 de 2013.

> 📋 **Delimitación Contractual de Roles Jurídicos**
>
> La Clínica / IPS actúa como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO (recolecta los datos, define fines asistenciales y ostenta la custodia legal sanitaria). OdontoCloud Colombia actúa como ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (proveedor tecnológico SaaS que procesa y aloja los datos únicamente por cuenta e instrucción de la clínica, sin relación asistencial directa con el paciente).

Obligaciones del Responsable (Clínica / IPS)	Obligaciones del Encargado (OdontoCloud)
• Recabar la autorización previa e informada del paciente. • Responder por la pertinencia médica y veracidad de los datos. • Custodiar legalmente las historias por el término de 15 años (Res. 839/2017). • Gestionar las solicitudes de copia de historia clínica.	• Tratar los datos exclusivamente según instrucciones contractuales. • Garantizar salvaguardas técnicas, TLS 1.3, AES-256-GCM y RLS. • Mantener reserva profesional indefinida sobre los registros. • Poner a disposición la exportación completa al fin del servicio.

2.1 Régimen de Conservación, Devolución y Prohibición de Borrado Automático

En concordancia con la Resolución 839 de 2017 (que modifica la Res. 1995/1999) y la Ley 2015 de 2020, la terminación de una relación comercial no extingue las obligaciones legales de conservación de la historia clínica. Por ello, se establecen las siguientes reglas contractuales:

> ⚖️ **Salvaguarda Legal: Prohibición de Borrado Irreversible Automático a los 60 Días**
>
> 1. Periodo de Descarga Operativa (60 días): Tras la terminación del contrato SaaS, OdontoCloud mantendrá habilitado el acceso a la clínica en modo solo lectura durante un plazo de sesenta (60) días calendario para que descargue su base de datos completa en formatos abiertos estándar (JSON estructurado y relacional SQL/XLSX). 2. Prohibición de Destrucción Automática: Vencido el plazo de 60 días, OdontoCloud NO ejecutará ningún borrado irreversible automático ni eliminación desatendida de registros clínicos. 3. Custodia Pasiva Transitoria: La cuenta pasará a un estado de congelamiento pasivo cifrado (almacenamiento en frío), preservando la integridad de los datos. 4. Protocolo Formal de Disposición: Cualquier eliminación o purga definitiva únicamente podrá llevarse a cabo si: (a) Existe una constancia formal o Acta de Entrega y Custodia firmada por el Representante Legal de la IPS certificando que ha recibido la totalidad de los datos y asumido la custodia por los 15 años de ley; (b) Media orden expresa de autoridad sanitaria o judicial competente; o (c) Se suscribe un contrato remunerado de depósito documental pasivo a largo plazo.

> ⚖️ **Declaración de Alcance, Propiedad y Reserva Institucional**
>
> El presente documento ha sido elaborado por el equipo de ingeniería y cumplimiento de OdontoCloud Colombia como proveedor tecnológico del software. No constituye una habilitación de servicios de salud ante el REPS, ni reemplaza los dictámenes emitidos por profesionales independientes con matrícula COPNIA. La responsabilidad asistencial y de habilitación corresponde de forma indelegable al Prestador de Servicios de Salud (IPS o Profesional Independiente).

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Equipo de Ingeniería y Arquitectura SaaS OdontoCloud Colombia Fecha: Octubre de 2026	**Responsable Técnico de Seguridad y Sistemas** [PENDIENTE DE DESIGNACIÓN: Ingeniero de Sistemas con Matrícula Profesional COPNIA]	**Dirección / Titular y Propietario** JUAN EDUARDO MADRID REQUENA (Titular / Propietario)

ELABORÓ (TÉCNICO / INGENIERÍA)	REVISÓ (AUDITORÍA / COMPLIANCE)	APROBÓ (DIRECCIÓN / LEGAL)
Estado: Aprobado Técnico	**PENDIENTE DE VALIDACIÓN MATRÍCULA COPNIA**	C.C. 1102849760 | NIT 1102849760-5 (Sujeto a verificación con RUT) **PENDIENTE DE FIRMA PROTOCOLARIA**

OdontoCloud © 2026. Todos los derechos reservados.